莲都区黄村乡天堂村油竹坑自然村“6·30”一般坍塌事故调查报告

丽水市莲都区人民政府事故调查组

2024年 8月

目 录

一、事故基本情况.....2

（一）涉事房屋概况.....2

（二）事故相关单位概况.....5

（三）事故相关人员情况.....5

（四）事故发生单位合同签订情况.....6

（五）事故发生单位安全管理情况.....7

（六）事故发生经过.....8

二、事故应急处置.....10

（一）事故现场应急处置、医疗救治情况.....10

（二）善后情况.....11

三、事故原因分析.....11

（一）直接原因.....11

（二）间接原因.....11

四、有关责任单位存在的主要问题.....12

（一）丽水市联合房屋拆迁有限公司.....12

（二）房屋拆除承包人金国君.....13

五、事故直接经济损失和性质认定.....13

六、事故责任认定及处理建议.....14

（一）有关公职人员.....14

（二）企业及企业人员.....14

七、事故防范和整改措施.....15

莲都区黄村乡天堂村油竹坑自然村“6·30”一般坍塌事故调查报告

2024年6月30日12时50分许，黄村乡天堂村油竹坑自然村一栋正在拆除的2层民房发生一起坍塌事故，造成2人受伤，后经抢救无效死亡。

事故发生后，莲都区委、区政府高度重视，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》(浙江省人民政府令第310号)规定，成立了由区应急管理局副局长李永波任组长,区纪委区监委、区公安分局、区司法局、区人力社保局、区建设局、区农业农村局、区应急管理局、区总工会、黄村乡人民政府等单位人员为成员的事故调查组,并邀请区检察院派员参加,开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、询问谈话、座谈交流、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议,同时针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范及整改措施建议。

一、事故基本情况

（一）涉事房屋概况



图 1 涉事农房拆除前外观

涉事房屋为泥木结构，土地面积为 97.8 平方米，共有两层，二层为木质楼板，建成多年，为农民自建低层住宅（简称“农房”）[1][2]。屋内有 4 横 5 排 20 根立柱，其中中间立柱直径较大约 20 厘米，旁侧立柱直径约 15 厘米，立柱之间使用木板和横梁相连。在房屋二楼，有一根钢丝绳从东面第二排柱子顶斜拉至第三排柱子。该房屋长年无人居住，房屋拆除前房屋东面墙体已部分倒塌。

[1]《农民自建低层住宅结构施工及验收导则》2.0.1 农民自建低层住宅：农民自建低层住宅简称农房，是指经乡村规划许可，农村村民在经批准的集体土地宅基地上自建的三层及以下且不设地下室的农村住宅。

[2]《中华人民共和国建筑法》第八十三条第三款：抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，不适用本法。。



图 2 涉事房屋位置

涉事农房位于黄村乡天堂村油竹坑自然村村尾，周围都是山林、农田，到达涉事农房需穿过整个村落，村中道路狭窄，大型机械设备无法通行，无法进行机械拆除。2023 年，黄村乡天堂村油竹坑自然村申报大搬快聚整村搬迁，户主于当年 7 月 15 日签订《搬迁安置协议》，同意实施房屋拆除的搬迁安置。2024 年 6 月起，黄村乡政府准备对已完成签约的农房拆迁，要求丽水市联合房屋拆迁有限公司拆除油竹坑自然村已完成签约的农房，拆除农房涉及 11 户 33 人，预计拆除 9 栋农房，涉事农房为计划拆除的第一栋。

经事故现场勘察，该处农房墙体已向外倒塌，房屋木架整体自西南向东北倾倒，坍塌区域内可见大量瓦片、木板、木柱。



图 3 事故后现场情况

（二）事故相关单位概况

丽水市联合房屋拆迁有限公司(以下简称“联合拆迁公司”),统一社会信用代码:913311027719******;法定代表人:陈某某;注册资本:叁拾万元整;住所:浙江省丽水市莲都区******;成立于2005年3月11日,是一家接受委托进行房屋拆迁的有限责任公司。

（三）事故相关人员情况

黄某某(死者),男,汉族,地址:浙江省青田县章村乡******号，拆除施工作业人员，受金某某雇佣。

蓝某某（死者），男，畲族，地址：浙江省丽水市莲都区富岭******，拆除施工作业人员，受金某某雇佣。

金某某，男，汉族，地址：浙江省丽水市莲都区富岭******，社会自然人，油竹坑自然村房屋拆除承包人。

陈某某，男，汉族，地址：浙江省丽水市莲都区富岭******，拆除施工作业人员，受金某某雇佣。

曹某某,男,汉族,地址:浙江省丽水市莲都区黄村乡******，拆除施工作业人员，受金某某雇佣。

陈某某，男，汉族，地址：浙江省丽水市莲都区******，联合拆迁公司法定代表人。

陈某某，女，汉族，地址：浙江省丽水市莲都区陈店******，联合拆迁公司总经理兼安全生产管理人员。

兰某某，女，汉族，地址：浙江省丽水市莲都区******，联

合拆迁公司业务一科科员。

（四）事故发生单位合同签订情况

1 合同签订及履行情况

2022 年 4 月 22 日，黄村乡人民政府与联合拆迁公司签署了《莲都区“大搬快聚富民安居工程”委托合同》（第一轮项目），委托联合拆迁公司处理莲都区黄村乡“大搬快聚富民安居工程”搬迁户的人口资料整理、房屋拆除等相关事宜。2022 年 8 月 1 日，联合拆迁公司与丽水某某工程建设有限公司签订《房屋拆除合同书》，将黄村乡大搬快聚项目房屋拆除交由丽水某某工程建设有限公司施工。2023 年 4 月份，将符合拆除条件的房屋拆除后，合同完成。

搬迁户的人口资料整理工作未中止。2023 年，黄村乡天堂村油竹坑自然村申报大搬快聚整村搬迁，申报搬迁农户为 56 户 149 人。联合拆迁公司按照第一轮项目的作业模式，继续整理搬迁户的人口资料。2024 年 6 月 6 日，联合拆迁公司向黄村乡人民政府提供委托合同初稿，延续使用第一轮《莲都区“大搬快聚富民安居工程”委托合同》内约定的条款；6 月 27 日，联合拆迁公司收到黄村乡人民政府已签名盖章的合同，但截止至事故发生当日，联合拆迁公司未签名盖章该份合同，存在合同的形式瑕疵。但是，联合拆迁公司已开展了搬迁户的人口资料整理工作。同时，黄村乡人民政府已经通过事先签字盖章形式予以接受，且有大搬快聚项目联络员陪同实地勘测、通知被拆户主拆迁时间及

乡政府申请拆除电表等行为弥补了合同的形式瑕疵。综上，委托合同成立。

2.房屋拆除合同签订情况

2023 年 7 月 28 日，联合拆迁公司总经理陈某某与金某某签订《房屋拆除合同书》《房屋拆除安全管理责任书》，将莲都区黄村乡大搬快聚二期项目房屋拆除施工意向发包给金某某。2024 年 6 月 27 日下午，联合拆迁公司工作人员吴某某、兰某某，油竹坑村大搬快聚项目联络员管某某，房屋拆除承包人金某某至油竹坑自然村对需拆除的 9 栋农房进行实地勘测。综上，联合拆迁公司与金某某共同进行了房屋拆除实地勘测，已认同金某某执行房屋拆除工作，房屋拆除合同成立。

（五）事故发生单位安全管理情况

联合拆迁公司未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员[3]，陈某某未进行安全管理人员复训，企业安全管理人员证书已失效。安全生产状况经常性检查开展不到位[4]，对其承接项目开展日常开展安全检查的记录中，无莲都区黄村乡大搬快聚项目（包含一期）安全检查的记录。将房屋拆除交由不具备安全生产条件的个人施工[5]。未对拆除作业人员安全生

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款：前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理； 不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或

产教育和培训，未保证拆除作业人员具备必要的安全知识和掌握拆除房屋的安全操作技能[6]。

（六）事故发生经过

2024 年 6 月 27 日下午，联合拆迁公司工作人员吴某某、兰某某，油竹坑村大搬快聚项目联络员管某某，房屋拆除承包人金某某至油竹坑自然村对需拆除的 9 栋农房进行实地勘测。归途中，金某某提出 6 月 30 日进村开始拆除作业。

6 月 28 日晚上，金某某告知管某某已完成拆除人员招募，将在 6 月 30 日开始拆除作业。管某某随即在微信群告知搬迁群众。发生事故农房户主要求先拆除他的房屋，管某某将情况告知金某某。

6 月 30 日 6 时许，金某某与拆除人员蓝某某、黄某某、陈某某、曹某某五人自带工具和个人防护用品在莲都市区集合出发，于 7 时许到达油竹坑村，按计划对房屋进行拆除作业。

7 时许，发生事故农房户主多次联系管某某，告知今天其有家属在村中，要求先对其房屋进行拆除。管某某随即电话联系金某某告知情况。金某某五人随即前往至发生事故农房进行拆除作业。到达需要拆除的农房后，金某某五人先查看房屋状况，后凭借以往工作经验商定“先拆除房屋四周土墙，再推倒屋架”的拆

者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。。

除方法，开始拆除作业。金某某在现场监督四人干活，陈某某拆除立柱间的木质隔离墙，黄某某拆除靠山侧无法向外推倒的泥墙，蓝某某与曹某某将农房一圈的外檐拆除，之后四人一起将农房四周剩余泥墙推倒。上述作业结束，已临近中午，五人至村中村民家中吃过午饭后，返回事故发生农房休息。

12 时 30 分，五人结束休息，继续开始房屋拆除工作，计划将农房 20 根立柱里的 10 根立柱锯直径的一半，再使用绳子拉拽，使房屋倾倒。金某某在农房外面观察，四人在农房里面。曹某某使用电锯锯农房的立柱，在完成第二根，准备去锯第三根的时候，看见第二根立柱锯口逐渐扩大，立即大叫“屋子塌来了，快跑。”并跑离农房。

曹某某和陈某某跑离农房后 1、2 秒农房倾倒，金某某、曹某某和陈某某三人在现场未看见蓝某某、黄某某两人，大声呼喊未收到回复，拨打电话未接通，随即三人在废墟中寻找蓝某某、黄某某两人。12 时 53 分，确定两人受困位置，金某某安排曹某某拨打 110 电话报警，并立即组织人员开展现场救援。

13 时许，联合拆迁公司有关人员经黄村乡政府告知发生事故，立即赶赴事故现场开展处置工作。



图 4　人员受困点位

二、事故应急处置

（一）事故现场应急处置、医疗救治情况

事故发生之后，2024 年 6 月 30 日 12 时 53 分，金某某安排曹某某拨打 110 电话报警。

接报后，区应急管理局、区公安分局、区农业农村局、消防救援大队、丽水市人民医院等相关单位第一时间赶赴现场指挥救援。14 时 20 分许将两名受困人员救出送往丽水市人民医院东城院区救治。2024 年 7 月 1 日 3 时许，黄某某经抢救无效死亡；7

月 1 日 11 时许，蓝某某经抢救无效死亡。

（二）善后情况

2024 年 7 月 8 日，在丽水市莲都区人民调解委员会的调解下，丽水市联合房屋拆迁有限公司、金某某分别与两名死者的家属签订了《人民调解协议书》【（2024）丽莲人调字第 098 号、（2024）丽莲人调字第 099 号】，善后处置工作结束。

三、事故原因分析

（一）直接原因

房屋拆除作业人员蓝某某、黄某某安全意识淡薄，自我防范意识较弱，未采用从上至下逐层拆除的科学方法进行房屋拆除作业，对作业现场的环境和危险因素分辨能力不足，未能及时撤离危险区域，在事故发生时未及时避险。

（二）间接原因

1.所拆除的农房本身结构不牢固：房屋建成年代较久，多年无人居住，缺乏日常维护，部分墙体倒塌。

2.房屋拆除承包人金某某未按要求配合安全生产管理人员组织拆除作业人员安全生产教育和培训，使拆除作业人员具备必要的安全生产知识，掌握拆除房屋的安全操作技能；风险辨识不到位，未辨识出拆除过程中潜在的安全隐患。

3.联合拆迁公司将房房屋拆除交由不具备安全生产条件的个人施工；未履行企业安全管理职责。未落实拆除作业人员的安

全生产教育和培训；组织协调不到位，作业前后让承包人自行联系相关方，自行组织作业；安全生产状况经常性检查开展不到位，未对黄村乡房屋拆除安全检查。

4.联合拆迁公司主要负责人陈某某未履行安全生产法定主要负责人管理职责[7]。未严格落实本单位安全生产规章制度和操作规程；未督查、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，无审查拆除作业安全生产条件的记录，未对作业现场实施安全管理。

5.联合拆迁公司总经理陈某某作为公司日常生产活动的实际负责人，将房屋拆除交由不具备安全生产条件的个人作业；作为兼职安全生产管理人员，未履行安全生产管理人员职责[8]。未组织拆除作业人员安全生产教育和培训，无安全生产教育和培训情况记录；安全生产状况经常性检查开展不到位，未记录黄村乡房屋拆除安全检查情况；未及时制止和纠正金某某拆除作业队使用不科学的方法对房屋拆除的行为。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）丽水市联合房屋拆迁有限公司

联合拆迁公司将房屋拆除交由不具备安全生产条件的个人

---

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

作业，并与其签订免除因生产安全事故伤亡依法应承担责任的合同协议。未履行企业安全生产管理职责。未按法规要求设立安全管理机构，安全生产管理人员证件失效[9]；未落实拆除作业人员的安全生产教育和培训，无拆除作业人员安全生产教育和培训情况的记录；未对承包人的安全生产工作统一协调、管理，组织协调不到位，作业前后让承包人自行联系相关方，自行组织作业；未建立安全风险分级管控制度和生产安全事故隐患排查治理制，作业过程中未派员对现场监督检查[10]。

（二）房屋拆除承包人金某某

房屋拆除承包人金某某以个人名义，在不具备安全生产条件的情况下承揽房屋拆除作业。未保证安全生产所必须的资金投入。未向拆除作业人员提供个人劳动防护用品，无用于配备劳动防护用品的经费支出。未履行拆除人安全管理职责，未按要求配合安全生产管理人员组织拆除作业人员安全生产教育和培训；风险辨识不到位，未辨识出拆除过程中潜在的安全隐患。

五、事故直接经济损失和性质认定

莲都黄村天堂村油竹坑自然村“6·30”坍塌事故造成2人死亡，直接经济损失约350.3万元，经调查分析认定，该起事故

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款：前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）有关公职人员

有关公职人员履职方面存在的问题，由区纪委区监委另行调查处理。

（二）企业及企业人员

1.死者黄某某、死者蓝某某安全意识淡薄，自我防范意识较弱，使用不科学的方法进行房屋拆除作业，对作业现场的环境和危险因素分辨能力不足，未能及时撤离危险区域，在事故发生时未及时避险，对本起事故的发生负有直接责任。鉴于两人在此次事故中已死亡，建议免于追究责任。

2.丽水市联合房屋拆迁有限公司将房屋拆除交由不具备安全生产条件的个人作业，履行企业安全管理职责不到位，未按法规要求设立安全管理机构，未落实从业人员的安全生产教育和培训，未对承包人的安全生产工作统一协调、管理，未建立安全风险分级管控制度和生产安全事故隐患排查治理制度，对该起事故的发生负有责任，建议丽水市莲都区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定给予行政处罚。

3.丽水市联合房屋拆迁有限公司主要负责人陈某某未履行安全生产法定主要负责人管理职责，未对承包人的安全生产工作统一协调、管理，对该起事故发生负有责任，建议丽水市莲都区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定

给予行政处罚。

4.丽水市联合房屋拆迁有限公司总经理兼安全生产管理人员陈某某，将房屋拆除交由不具备安全生产条件的个人作业，未履行安全生产管理人员管理职责，对该起事故发生负有责任，建议丽水市莲都区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定给予行政处罚。

5.房屋拆除承包人金某某未保证安全生产所必须的资金投入，拆除作业安全管理不到位，对该起事故的发生负有责任，建议丽水市莲都区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规规定给予行政处罚。

七、事故防范和整改措施

为了深刻吸取本次事故教训，强化落实生产经营单位的安全生产主体责任，防止各类事故，特提出如下防范措施建议：

1.丽水市联合房屋拆迁有限公司要深刻吸取“6·30”坍塌事故教训，全面排查整改安全管理工作方面存在的薄弱环节，切实落实企业安全生产主体责任。要建立健全全员安全生产责任制，落实各项安全生产管理制度和操作规程，加大风险识别预控和隐患排查力度。要严格落实从业人员的安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，提高从业人员的安全意识；组织认真学习拆除作业的相关安全技术规范，积极借鉴其中的科学拆除作业方式，制止和纠正凭经验、贪省力的胡乱作业方式，加强作业全过程的安全监督；

要认真落实安全生产事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患，提高安全保障能力，防止类似事故再次发生。

2.莲都区农业农村局要深刻吸取“6·30”坍塌事故教训，举一反三，压紧压实统筹协调责任，认真分析梳理项目安全管理方面存在的不足和薄弱环节，及时纠正不安全因素。

3.黄村乡人民政府牢固树立安全发展的理念，坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条不可逾越的红线，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求，切实履行属地管理职责，落实安全生产责任，加强对辖区内房屋拆除的安全检查，建立安全预防控制体系，健全隐患排查治理体系。